

1522038-58.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... na denúncia. A vítima descreveu o furto do automóvel. Os policiais militares confirmaram que o acusado conduzia o veículo furtado. O próprio acusado confessou a autoria delitiva. Afirmou que aceitou conduzir o veículo, mesmo sabendo que se tratava de produto de furto, em troca de dinheiro, pois passava por dificuldades financeiras. Daí a parcial procedência. NESSES TERMOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1522038-58.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262949/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 27669070 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2262949 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SOARES

Vítima:

A Coletividade e outro

1. INÍCIO: A audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi realizada em 01 de dezembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, sob a presidência do MM. juiz de direito, dr. BRUNO PAIVA GARCIA.

O ato ocorreu em AMBIENTE VIRTUAL, com a utilização do programa MICROSOFT TEAMS, e neste termo estão registradas as principais ocorrências, sendo indispensável a consulta às gravações que acompanham o presente termo.

2. CHAMADA DAS PARTES E TESTEMUNHAS: feita a chamada das partes e testemunhas, constatou-se o seguinte:

A. Ministério Público: dr. LUIS FELIPE TEGON CERQUEIRA LEITE.

B. Defesa: dra. KARINA SANTOS SALVADOR, defensora pública do Estado.

C. Acusado: GABRIEL SOARES, preso por outro processo no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo (fls. 142/143).

D. Vítima: MITSUNORI DANNO.

E. Testemunhas: VITOR HENRIQUE SOUZA RAMOS e DABATA MIRELLA LIMA MARQUES DA SILVA.

3. DELIBERAÇÕES PRELIMINARES: Não foi apresentado nenhum requerimento.

4. OCORRÊNCIAS: A vítima, MITSUNORI DANNO, prestou declarações sem a presença do acusado por causar-lhe constrangimento e temor. Foram inquiridos os policiais

militares VITOR HENRIQUE SOUZA RAMOS e DABATA MIRELLA LIMA MARQUES DA SILVA. Na sequência, foi assegurado ao acusado e à defensora contato reservado e sigiloso na sala virtual pelo tempo solicitado e na ausência dos demais participantes. Retomados os trabalhos, o réu foi interrogado. Nenhum requerimento foi apresentado com fundamento no disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal. Declarou-se encerrada a instrução e o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, que foram registradas em sistema audiovisual. O MM. juiz proferiu sentença, nos seguintes termos: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou GABRIEL SOARES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material de delitos. A denúncia foi recebida. O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Designou-se a audiência de instrução e julgamento, com as declarações da vítima, inquirição de testemunhas e, por fim, interrogatório do acusado. Por ocasião dos debates, o Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia com a absolvição do acusado em relação ao crime de trânsito e condenação em relação ao crime de receptação, com o reconhecimento de reincidência e imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa requereu a absolvição em relação ao crime de trânsito e a imposição de pena mínima em relação ao crime de receptação, com a imposição de regime inicial diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1. A pretensão acusatória é parcialmente procedente. 1.1. Crime de direção perigosa. A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a função de promover a ação penal pública com exclusividade <>. O princípio acusatório, portanto, é norma constitucional e governa todo o processo penal brasileiro. O juiz, no sistema acusatório, não tem compromisso com a acusação ou com a gestão da prova e assume posição de inércia, para garantia da imparcialidade, que é regra fundante do processo penal. Consequentemente, se o Ministério Público entende inviável o pedido condenatório por falta de provas, não pode o julgador substituí-lo no mister de promover a ação penal, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O requerimento de absolvição formulado pela acusação passa a ser vinculativo, isto é, obrigatório para o julgador. O artigo 385, do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a condenar o acusado mesmo que a própria acusação tenha requerido a absolvição, não foi recepcionado pela Constituição. Na hipótese dos autos, observo que o Ministério Público requereu a absolvição do acusado ao argumento de fragilidade da prova, o que deve levar à absolvição do acusado. 1.2. Crime de receptação. Em relação ao crime de receptação, observo que existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, na forma narrada na denúncia. A vítima descreveu o furto do automóvel. Os policiais militares confirmaram que o acusado conduzia o veículo furtado. O próprio acusado confessou a autoria delitiva. Afirmou que aceitou conduzir o veículo, mesmo sabendo que se tratava de produto de furto, em troca de dinheiro, pois passava por dificuldades financeiras. Daí a parcial procedência. NESSES TERMOS, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA. 1. Não há necessidade de majoração da pena em razão de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Anoto, nesse ponto, que o acusado possui condenação anterior transitada em julgada, porém já alcançada pelo prazo depurador de 05 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Dentro desse quinquênio, a condenação anterior, se definitiva, deve ser considerada como reincidência e, se existente mais de uma condenação, as outras podem ser consideradas desfavoravelmente na primeira fase da aplicação da pena. Depois de transcorrido o prazo quinquenal, porém, não remanescem efeitos da condenação criminal condenatória. Não se pode conferir efeito perpétuo a uma condenação criminal sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso XLVII, b, da Constituição Federal: não haverá penas: (...) b) de caráter perpétuo. Dessa forma, uma vez já transcorrido o prazo de 05 anos, fixo a pena-base no mínimo legal. 2. Nada obstante, o acusado é reincidente, isto é, possui condenação anterior transitada em julgado e que ainda não foi alcançada pelo período depurador. Contudo, confessou a autoria delitiva, de forma a permitir integral compensação entre a circunstância agravante e a atenuante. 3. Não há causas gerais de aumento

ou diminuição de pena, de forma que torno definitiva a pena de 01 ano de reclusão. O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, em vista do disposto na súmula n. 269, do STJ. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o acusado é reincidente na prática de crime patrimonial e, inclusive, está preso, de forma que a substituição não se mostra suficiente para a reprovação do crime. ASSIM SENDO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER G.S., qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e CONDENA-LO ao cumprimento de 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal. O acusado está solto e poderá recorrer em liberdade. Autorizo a destruição da chave falsa apreendida com o acusado. Comunique-se. Sentença proferida e publicada em audiência. Saem os presentes intimados."

O Ministério Público, o acusado e a defesa afirmaram o desejo de NÃO RECORRER.

5. DELIBERAÇÕES FINAIS: "Em vista da ausência de recurso, o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença ocorreu nesta data (01 de dezembro de 2022). Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados."

As gravações da audiência foram importadas para o sistema informatizado SAJ-PG5, conforme o disposto no Comunicado Conjunto 1350/2020, e encontram-se vinculadas a este termo.

Nada mais havendo no momento, lavrou-se este termo de audiência, por mim, REGINA KEICO HACHISUCA, Escrevente Técnico Judiciário, digitado e conferido, assinado digitalmente pelo MM. juiz, dr. BRUNO PAIVA GARCIA, sendo dispensada a assinatura dos demais presentes.